

**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 389-23  
(DICIEMBRE 1° DE 2023)**

***Por medio de la cual se adicionan los permisos de operación de las rutas B18-4175, C11-4168, C12-4169, C13-4143, C14-4170 y C16-4167 asignadas a la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A. identificada con Nit. 890.111.966-5***

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, en ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las contenidas en las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 1625 de 2013, el Decreto 1079 de 2015, y

**CONSIDERANDO**

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, al señalar los fines esenciales del Estado se refiere a: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así mismo en su artículo 319 señala que las Áreas Metropolitanas tienen el deber de racionalizar la prestación de los servicios públicos a su cargo y el artículo 365 ibidem, establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, por lo que es su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que, los artículos 333 y 334 de la Constitución política establecen que el Estado estimulará el desarrollo empresarial, bajo la premisa de contemplar a las empresas como base del desarrollo, con una función social que implica obligaciones e intervendrá en los servicios públicos y privados, con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y para promover la productividad, competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.

Que, el literal b) del artículo 2° de la Ley 105 de 1993 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”, establece que le corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.

**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 389-23  
(DICIEMBRE 1° DE 2023)**

***Por medio de la cual se adicionan los permisos de operación de las rutas B18-4175, C11-4168, C12-4169, C13-4143, C14-4170 y C16-4167 asignadas a la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A. identificada con Nit. 890.111.966-5***

Que, el artículo 3° de la Ley 105 de 1993 señala también que, el transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica.

Que, los literales a) y c) del numeral 1 del artículo 3° de la citada ley, dispone que el principio de acceso al transporte implica que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad, y que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda.

Que, igualmente, el numeral 2 del mencionado artículo 3° de la Ley 105 de 1993 prescribe que la operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad, y que existirá un servicio básico de transporte accesible a todos los usuarios.

Que, la Ley 336 de 1996 “*Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte*” en el artículo 4° prescribe que el transporte gozará de especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares.

Que, en consonancia con lo anterior, el artículo 5° de la citada Ley 336 de 1996 prescribe que el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público implicará

**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 389-23  
(DICIEMBRE 1° DE 2023)**

***Por medio de la cual se adicionan los permisos de operación de las rutas B18-4175, C11-4168, C12-4169, C13-4143, C14-4170 y C16-4167 asignadas a la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A. identificada con Nit. 890.111.966-5***

la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

Que, de acuerdo con lo precedente, el artículo 16 de la referida Ley 336 de 1996 dispone que la prestación del servicio público de transporte estará sujeta a la habilitación y a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión u operación, según que se trate de rutas, horarios o frecuencias de despacho, o áreas de operación.

Consecuente con lo anterior, el artículo 17 de la Ley 336 de 1996 establece que *“El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. En el transporte de pasajeros será la autoridad competente la que determine la demanda existente o potencial, según el caso para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización”*.

Que, el Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte, reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros y en el artículo 2.2.1.1.3 lo define como aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada, a través de un contrato celebrado entre la empresa y cada una de las personas que han de utilizar el vehículo de servicio público vinculado a la misma para recorrer total o parcialmente una o más rutas legalmente autorizadas.

*Que el artículo 2.2.1.1.3.1. del mismo Decreto establece que las empresas legalmente constituidas, interesadas en prestar el Servicio Público de Transporte*

**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 389-23  
(DICIEMBRE 1° DE 2023)**

***Por medio de la cual se adicionan los permisos de operación de las rutas B18-4175, C11-4168, C12-4169, C13-4143, C14-4170 y C16-4167 asignadas a la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A. identificada con Nit. 890.111.966-5***

*Terrestre Colectivo de Pasajeros en el radio de acción Metropolitano, Distrital y Municipal deberán solicitar y obtener habilitación para operar.*

*Que, el artículo 2.2.1.1.5.2 del mencionado Decreto establece que “La prestación de este servicio público de transporte estará sujeta a la expedición de un permiso o la celebración de un contrato de concesión o de operación suscrito por la autoridad competente, como resultado de un proceso licitatorio efectuado en las condiciones establecidas en el presente Capítulo. Parágrafo. El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable y obliga a su beneficiario a cumplir las condiciones establecidas en el acto que las concedió (Decreto 170 de 2001, artículo 24)”.*

Ahora bien, en pronunciamiento reciente dentro de asunto con características similares al presente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, Sala de decisión oral C, en donde fungieron con partes la empresa FLOTA ROJA LIMITADA contra el ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, profirió sentencia el día 27 de octubre de 2023, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado No. 08-001-33-33-012-2022-00129-01, fijando posición jurídica así:

*“De esta manera, acorde a lo establecido en el artículo 117 de la Ley 1955 de 2019, dicha disposición no prohíbe la implementación del sistema de recaudo centralizado en sistemas de transporte que no sean cofinanciados por la Nación, por el contrario, se limita a instruir su obligatoriedad en los sistemas que efectivamente sean cofinanciados dejando abierta la posibilidad de adoptarlo en los demás sistemas.”*

Dentro de la obiter dicta del anterior pronunciamiento judicial local se estableció como precedente, lo expresado por el máximo Tribunal Constitucional en Sentencia C-1078 del 2002, la cual marcó derrotero diferencial interpretativo entre requisitos de habilitación y de operación en sistemas de transporte: “A diferencia de la

**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 389-23  
(DICIEMBRE 1° DE 2023)**

***Por medio de la cual se adicionan los permisos de operación de las rutas B18-4175, C11-4168, C12-4169, C13-4143, C14-4170 y C16-4167 asignadas a la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A. identificada con Nit. 890.111.966-5***

*habilitación, para cuyo otorgamiento se toman en cuenta, fundamentalmente, aspectos subjetivos del empresario, tales como la capacidad administrativa, financiera y técnica, el permiso se orienta hacia los requerimientos objetivos del servicio y de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 336, estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización”.*

Que, el anterior pronunciamiento genera un precedente judicial para la autoridad de transporte, pues es una guía jurisprudencial proferida en nuestra jurisdicción contenciosa administrativa local, además que ratifica el actuar administrativo del AMBQ en cuanto al ejercicio de sus facultades legales especiales y las potestades estatales que impone al vigilado el deber de soportar ordenaciones, en este caso, el sujeto pasivo de las mismas son las empresas de transporte público colectivo, abarcando, sin limitar a la autoridad, incorporar, cambiar o adicionar requisitos operacionales con la finalidad de garantizar la calidad en la prestación del servicio.

Que, actualmente la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A. identificada con Nit. 890.111.966-5 es una empresa de transportes legalmente habilitada.

Que los primeros permisos de operación a la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A. fueron otorgados a través de los siguientes actos administrativos Resolución 481 del 4 de septiembre 1972, Resolución 0268 del 15 de agosto de 1990 y Resolución 0145 del 6 de octubre de 1994 sobre las rutas denominadas en su momento:

- Prado Country – Riomar (cra 54 uninorte)
- Vivero – Las Flores (primer sentido)
- Caldas – Recreo
- Las Flores – Cevillar – Las Flores

**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 389-23  
(DICIEMBRE 1° DE 2023)**

***Por medio de la cual se adicionan los permisos de operación de las rutas B18-4175, C11-4168, C12-4169, C13-4143, C14-4170 y C16-4167 asignadas a la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A. identificada con Nit. 890.111.966-5***

- Granabastos – Calle 72 – Uninorte
- Granabastos – Simon Bolivar – Silencio - Urbaplaya

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los Acuerdos Metropolitanos No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana, delegando las funciones de Autoridad de Transporte Colectivo, así mismo las funciones de planificación, coordinación, gestión, vigilancia y control, correspondientes al manejo integral de transporte Público Colectivo del Área Metropolitana de Barranquilla.

Que actualmente la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A. tiene asignadas 6 rutas identificadas con los códigos B18-4175, C11-4168, C12-4169, C13-4143, C14-4170 y C16-4167.

Que, desde su asignación, los permisos de operación de las diferentes rutas asignadas a la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A. han sido legalmente modificados, reestructurados e incluso algunos revocados, a través de diferentes actos administrativos proferidos por la autoridad.

Que actualmente los actos administrativos vigentes a través de los cuales se encuentran contenidos los permisos de operación de las rutas asignadas a la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A. son los siguientes:



**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 389-23  
(DICIEMBRE 1° DE 2023)**

***Por medio de la cual se adicionan los permisos de operación de las rutas B18-4175, C11-4168, C12-4169, C13-4143, C14-4170 y C16-4167 asignadas a la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A. identificada con Nit. 890.111.966-5***

| <b>Rutas</b> | <b>Resolución Metropolitana</b> |
|--------------|---------------------------------|
| B18-4175     | 093-11 del 10-05-2011           |
| C11-4168     | 176-10 del 4-06-2010            |
| C12-4169     | 050-17 del 13-03-2017           |
| C13-4143     | 050-17 del 13-03-2017           |
| C14-4170     | 178-10 del 4-06-2010            |
| C16-4167     | 341-13 del 20-09-2013           |

Que, en cumplimiento de las políticas públicas impartidas por el Gobierno Nacional y los objetivos propuestos, por el Distrito de Barranquilla y el Área Metropolitana de Barranquilla, en cuanto a la modernización del transporte público, en sus Planes de Desarrollo y las metas allí propuestas, el AMBQ, adoptó el sistema de recaudo centralizado, el sistema de gestión y control de flota y el sistema de ayudas tecnológicas para el sistema de transporte público colectivo de pasajeros en el Área Metropolitana de Barranquilla - RCC, mediante la Resolución No. 197-21 del 04 de octubre de 2021 y las demás que la adicionen o modifiquen.

Que las empresas de transporte público de pasajeros colectivo, que operan en el Área Metropolitana de Barranquilla, cuentan con sus respectivos permisos de operación, los cuales se hace necesario adicionar, señalando que lo dispuesto en la Resolución No. 197-21 de 2021 y sus modificatorias, son características y condiciones necesarias para continuar con la prestación del servicio, en consecuencia, son de carácter obligatorio, por tratarse de un reglamento expedido por la autoridad competente, atendiendo las directrices y lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional, para la modernización del transporte público.

**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 389-23  
(DICIEMBRE 1° DE 2023)**

***Por medio de la cual se adicionan los permisos de operación de las rutas B18-4175, C11-4168, C12-4169, C13-4143, C14-4170 y C16-4167 asignadas a la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A. identificada con Nit. 890.111.966-5***

Que, es necesario mediante el presente Acto Administrativo, disponer lo pertinente para incorporar en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros colectivo del Área Metropolitana de Barranquilla, especialmente en cada uno de sus permisos de operación, la adición que implica la implementación del RCC, con el fin de contar con las herramientas necesarias para facilitar el servicio del transporte, de conformidad con las reglas y principios señalados en la Ley.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE**

**Artículo Primero.** ADICIÓNENSE, a los permisos de operación de las rutas rutas identificadas con los códigos B18-4175, C11-4168, C12-4169, C13-4143, C14-4170 y C16-4167 operadas por la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A. señalando que el servicio de transporte público autorizado debe cumplir con las obligaciones contempladas en la Resolución No. 197-21 del 4 de octubre de 2021. y las demás que la adicionen o modifiquen, mediante el cual el Área Metropolitana de Barranquilla, adoptó el sistema de recaudo centralizado, el sistema de gestión y control de flota y el sistema de ayudas tecnológicas para el sistema de transporte público colectivo de pasajeros en el Área Metropolitana de Barranquilla - RCC. Entendiendo que la implementación del sistema denominado SIBUS se considera un requisito para la operación del sistema de transporte público colectivo.

Las demás condiciones de operación de las rutas no se modifican.

**Artículo Segundo.** Notificar el contenido de la presente providencia al representante Legal de la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A., identificada con Nit. 890.111.966-5, o a quien haga sus veces, conforme a lo dispuesto en los artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.



**RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 389-23  
(DICIEMBRE 1° DE 2023)**

***Por medio de la cual se adicionan los permisos de operación de las rutas B18-4175, C11-4168, C12-4169, C13-4143, C14-4170 y C16-4167 asignadas a la SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S.A. - SOBUSA. S.A. identificada con Nit. 890.111.966-5***

**Artículo Tercero.** Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante el Director de Área Metropolitana de Barranquilla, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la notificación.

**COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Barranquilla, al primer (1) día del mes de diciembre de 2023.



**LIBARDO ENRIQUE GARCIA GUERRERO**  
**Director**  
**Área Metropolitana de Barranquilla**

Proyecto/ Luvia Peña Castañeda-Contratista  
Reviso/Aprobó Miguel Hernández Meza – Secretario General